



법인명의 종신 제안서

GFC사업부

[제작 : GFC사업부 대고객안내자료 준법감시필 2018-0416호]

삼성생명



법인 CEO의 고민



중소 기업의 현실

▶ CEO 유고 = 기업 RISK = 가족 RISK

준비 못 한 유고 시



법인 자산의
유동성 리스크 발생



단기 유동성 악화로 인한
부도 가능성 有



기업을 살리려던 CEO → 가족을 못 지킨 후회



CEO 연대보증



기업 파산



가족에게 RISK 이전

※ 주식회사의 법적 책임은 유한 책임이지만 연대보증의 경우 무한 책임이 될 수 있음

한국의 CEO는 기업경영에 All In, 정작 CEO 가정의 RISK에 대한 대한 준비는 미흡

대표이사 유고 시 유족들의 선택

▶ 대표이사의 유고 → 채권자들의 자금 회수

- **대표의 개인자산**에 대한 상속세

상속세

- **회사관련 대표자산(주식등)**에 대한 상속세
- 비상장주식의 **가치평가**, **가업승계**를 위한 상속세

- 유족들의 선택 : **회사 경영권 승계 or 상속포기**

- 상속을 포기하지 못했을 경우, CEO가 연대보증한 **법인의 채무가 상속인의 채무로 바뀜**

상속인이 상속 개시 있음을 안 날로부터 원칙적으로 3개월 안에 승인이나 포기를 하도록 하고 있다
민법 [제1019조]

‘기업 상속세’ 딜레마 200억 대 회사 물려받은 P사장의 경우

세금 100억 내려 동분서주...결국 회사 문 닫아

삼성전자 현대자동차 LG전자 SK㈜ 포스코 대우조선해양 등 한국 10대 민간기업의 평균 연령은 45세. 이들 기업과 동반 성장해 온 중견·중소기업들의 나이도 엇비슷하다. 하지만 창립 반세기를 맞아 본격화되고 있는 이데이션이후 세대 경영권 승계가 거센 풍랑을 맞이하고 있다. 세제 속에 도시락 제약들이 기업들을 외형수로 끌어붙이고 있는 형국이다.

상속지분평가액 200억

상속세 100억

물납 40억·대출 60억

담보대출이자 4,000만

지분 절반 세금내면 경영권 유지 어렵다
대기업·중소 할것없이 ‘사업지속’ 갈

대기업들은 지분의 절반을 상속·증여세로 내고 나면 경영권 방어에 어렵다는 하소연 일색이다. 지난 수십년간 증자와 합작·합병 등을 통해 대주주 지분을 이 크게 떨어진 상태이기 때문이다. 특히 상속·증여세 문제는 중소기업들에서 더욱 심각하게 나타나고 있다. 세금 때문에 문을 닫느냐 마느냐의 극단적인 갈림길에 서는 중소기업들도 늘어나고 있다.

○세금에 짓눌려 도산
30대 중반의 P씨는 몇 해 전까지만 해도 수원에서 철삭공구 업체를 운영하던 아버지 밑에서 착실하게 경영 수업을 받던

‘2세 경영자’였다. 아버지가 세상을 떠나고 돌아와 보니

회사가 어떻게 세계적인 기업으로 키운 것인가를 고민하던 야심 찬 청년이었다. 그러나 2004년 부친이 갑작스럽게 세상을 떠나면서 모든 일이 형편어졌다. 회사의 비상장 주식 100억원어치와 아버지의 개인 명의로 소유하고 있던 사업용 차량 및 땅 등 총 200억원어치의 상속재산을 상속받게 되자 어렵잡아 100억원의 상속세를 물어내야 할 상황에 처하게 됐다. 예금 통장에 300만원 정도의 잔고를 갖고 있던 P씨로서는 주식으로 물납을 하든지 아니면 보유 부동산을 처

분해야 할 판이었다. 하지만 한창 생산시설을 짓고 있던 공장 부지를 매각할 수는 없어 결국 P씨는 불

결국 P씨는 불

였던 부

터도도

다·소

사장은

지고 가

동불이 떨어지면서 공장시설 확장도 중단됐다. 금기가 된 4000만원에 달하는 이자를 갚기 위해 남아 있는 주식 100억을 담보로 대출을 받았다. P씨는 “능력 부족으로 아버지가 기업을 마련한 회사를 지키지 못했다”며 “물려받은 재산의 절반을 세금으로 내고 나면 어느 누구라도 제대로 사업을 일으키기 어려웠을 것”이라고 회한의 눈물을 흘렸다.

○물납과 편법 사이
요즘 중소기업 경영자들은 P씨의 사례를 더 이상 남의 이야기로 듣지 않는다. 지난해 11월 중소기업은행은 중소기업 2세들의 모임인 ‘차세대 경영자클럽’을 발족시켰다. 그 때 첫 세미나 주제로 잡은 것이 ‘기업 승계에 따른 세무·법률’이었다. 당시 세미나에서 강연을 맡았던 한 관계자는 “2세 경영자들은 P씨 가족이 겪고 있는 일이 자신들에게도 얼마든지 일어날 수 있다는 사실을 잘 알고 있었다”면서 “하지만 상속·증여세법에 ‘포괄주의’ 원칙을 적용하고 있는 현실 속에선 ‘탈법’과 ‘편법’ 시비에 휘말리지 않으면 다행”이라고 실상을 전했다.

모 회계법인의 임원은 “과거 실효세율이 20%를 밑돌았던 시절과 지금을 비교하면 기업인들의 부담이 너무 크다”면서 “경영권이 흔들려 기업이 힘들어지거나 축소 위주의 경영으로 가면 결과적으로 국민 경제에도 마이너스가 될 것”이라고 말했다.

특별취재팀·조일환·김동훈·유광재 기자
jih@hankung.com

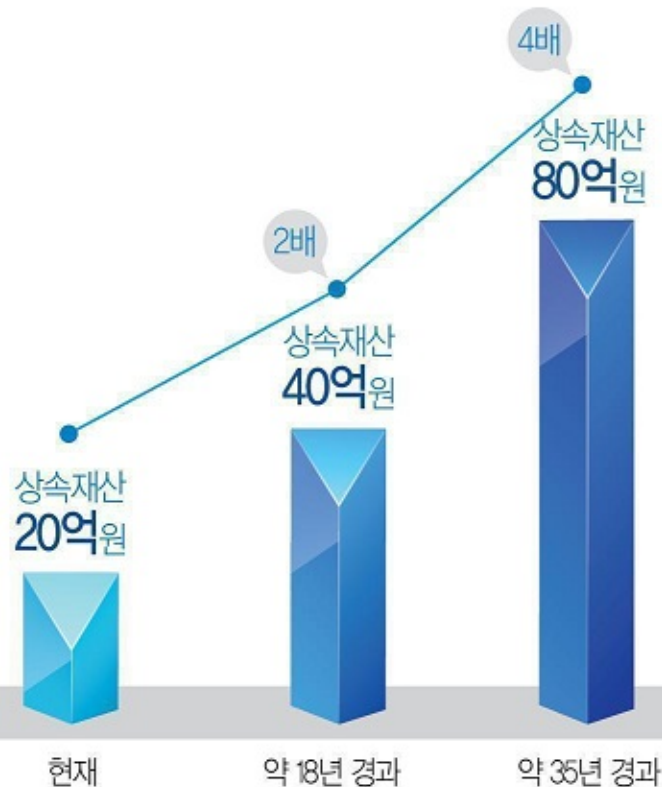


기업의 성장에 따른 상속세 부담 증가

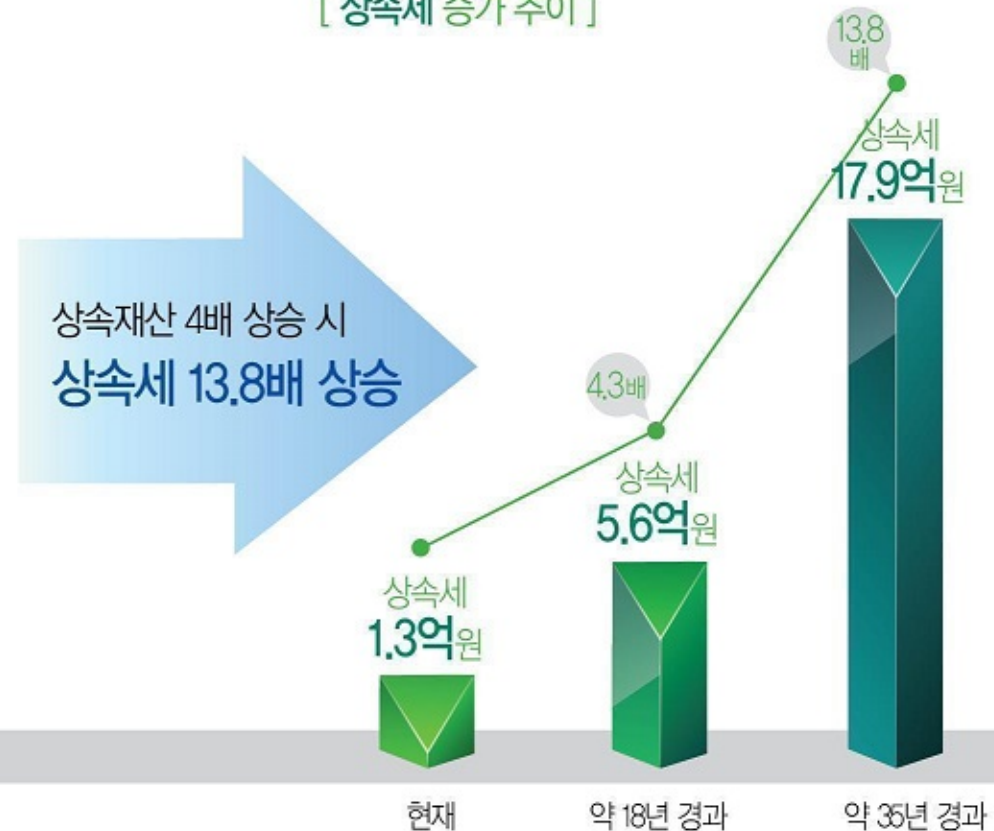
▶ 상속재산 증가 속도 < 상속세 증가 속도(누진세 적용)

- 상속재산 20억원이 2배, 4배로 늘어나게 된다고 가정 시 현재 1.3억원에 불과한 상속세는 5.6억원(4.3배), 17.9억원(13.8배)으로 급속히 증가

[상속재산 증가 추이]



[상속세 증가 추이]



기본 가정: •배우자, 자녀 2명, 배우자 공제(배우자 민법상 상속지분 만큼 공제)와 일괄 공제(5억원) 적용, 기타 공제 비 적용 •상속재산 4%로 증가 가정 •이해 편의를 위해 백만원단위에서 반올림

비상장법인의 주식평가

부동산비율	평가방법
50% 미만	순손익가치×60% + 순자산가치×40%
50% 미만	순손익가치×40% + 순자산가치×60%
80% 이상	순자산가치로만 평가

▶ 주당 순손익가치 = 직전 3년간 순손익 가중평균액 ÷ 기획재정부령 이자율

– 1주당 최근 3년간 순손익가중평균액

= {(직전년도 주당 순손익액×3)+(2년전년도 주당 순손익액×2)+3년전년도 주당 순손익액} ÷ 6

– 기획재정부령 이자율 : 10% (2018년기준)

▶ 주당 순자산가치 = (당해법인 순자산가액 + 향후 5년간 영업권) ÷ 발행주식총수

– 순자산가액 = 자산 – 부채, 0이하일 경우 0

– 영업권 = (최근3년간 순손익가중평균액×50% – 자기자본×10%) × 3.7907 (5년 일시금평가)

▶ 평가하한 적용 : '18.4.1이후 순자산가치의 80%

※ 관계법령 : 상속세및증여세법 시행령 제54조(비상장주식등의평가), 55조(순자산가액의 계산방법)
56조(1주당 최근3년간의 순손익액의 계산방법), 59조(무체재산권의 평가)

기업가치평가 서비스 - 예시

법 인 명		OO산기(주)				
설 립 연 도	1900년 0월 0일	주식현황	과점주주여부	Y	대주주여부	Y
대 표 자	이OO대표이사		액 면 가	5,000	총주식수	148,000
종 목	설비 설치, 도소매		지 분 율	51%	특수관계보유주식	75,199
종류별구분	외감, 중소기업		평 가 금 액	52,560		7,778,813,000

1주당 순손익 가치	연 도	순손익액	주 식 수	1주당 순손익액	가중평균순손익액	순손익 가치
	2010	802,864,000	148,000	5,425	5,233	52,328
	2009	746,035,000	148,000	5,041		
	2008	746,035,000	148,000	5,041		
1주당 순자산 가치	연 도	자 산	부 채		순자산가액	순자산 가치
	2010	9,990,320,000	2,160,030,000		7,830,290,000	52,907
	부동산합	1,852,929,000				
	토지	929,432,000				
	건물	923,497,000				

특정시점 통계적 예상

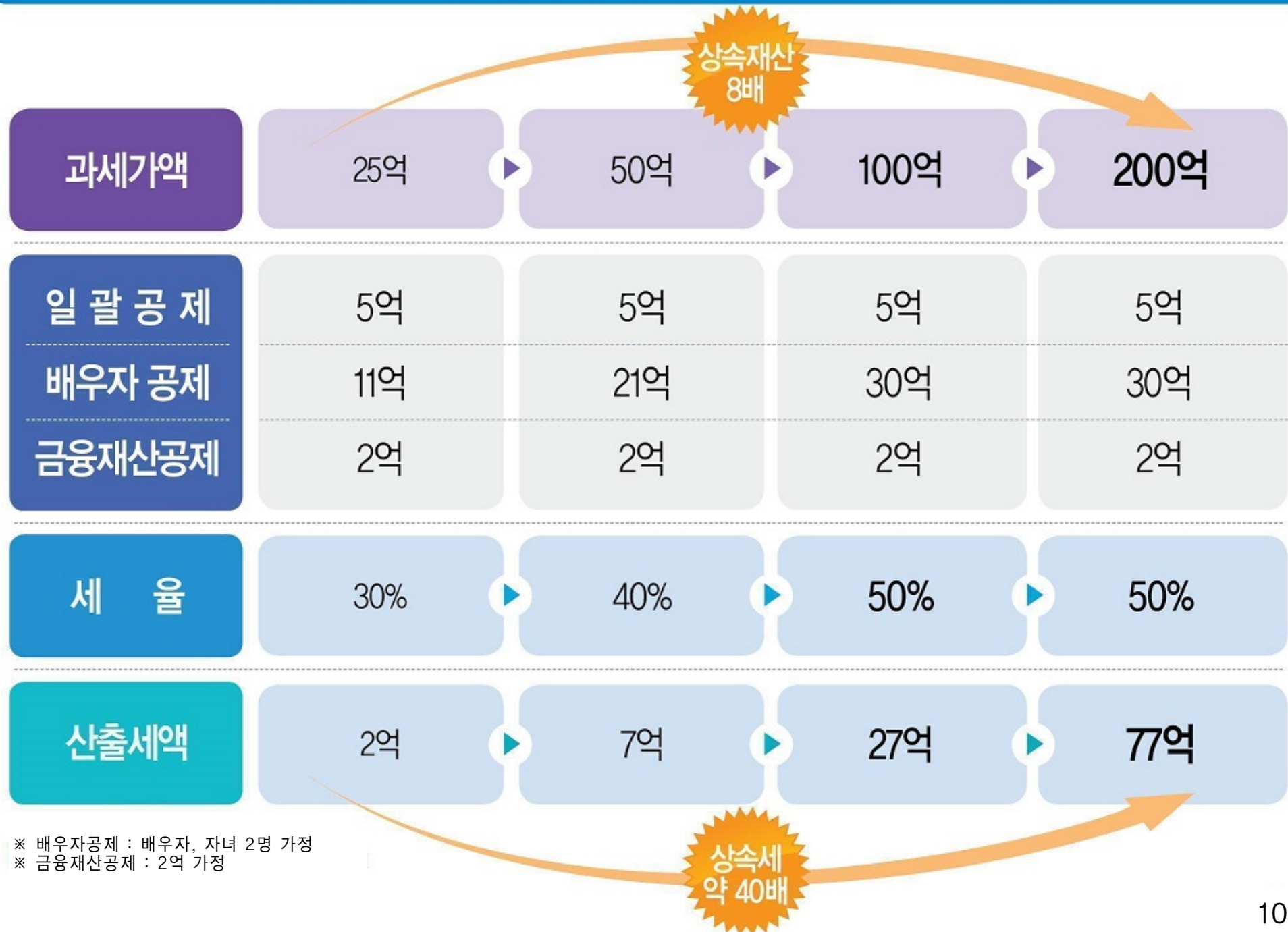
* 2010년비 180% 성장 가정

	주식현황	과점주주여부	Y	대주주여부	Y
		액 면 가	5,000	총주식수	148,000
		지 분 율	51%	특수관계보유주식	75,199
		평 가 금 액	100,811		14,920,027,040

1주당 순손익 가치	연 도	순손익액	주 식 수	1주당 순손익액	가중평균순손익액	순손익 가치
	2022	1,445,155,200	148,000	9,765	9,765	97,646
	2021	1,445,155,200	148,000	9,765		
	2020	1,445,155,200	148,000	9,765		
1주당 순자산 가치	연 도	자 산	부 채		순자산가액	순자산 가치
	2022	17,782,769,600	2,160,030,000		15,622,739,600	105,559
	부동산합	2,632,939,680				
	토지	1,598,623,040				
	건물	1,034,316,640				

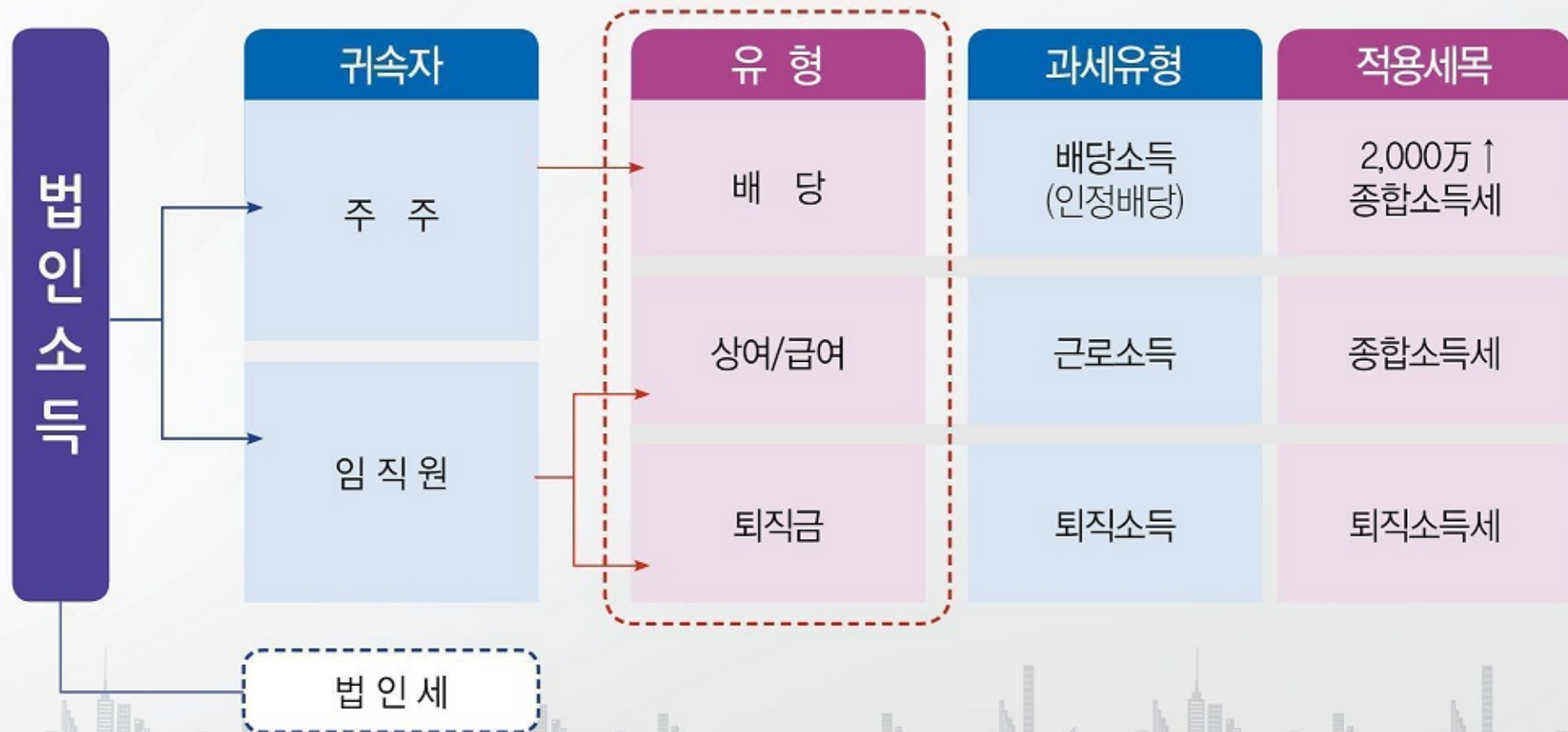
* 본 자료는 참고용 자료이며 기업가치와 관련하여 정확한 사항은 세무사 등 전문가를 통해 확인하기 바랍니다.

예상 상속세 시뮬레이션, 납부 자원별 효용성



법인 CEO의 소득보상체계 마련

▶ 대주주인 CEO가 가질 수 있는 소득원은 한정되어 있습니다.



법인 CEO의 소득원 - 급여/상여

- ▶ CEO의 과중한 업무와 가치에 비해 충분하지 못합니다.

매출 100대 기업 임원 1인
평균 연봉 8억 7,000만원

[동아일보 2011. 4. 11]

“적정한 급여 책정은
개인 자산 증식과
자금출처 확보의 기본!”

대부분의 중소기업
CEO 연봉 평균
5천만 ~ 1억원

[당사 FP센터 상담고객 사례]

법인 CEO의 소득원 - 퇴직금

▶ CEO 본인의 퇴직금은 얼마나 준비되셨습니까?

Q

연봉 6천만원, 20년 근속하신 사장님께서
별도의 퇴직금 제도를 가지고 계시지 않는다면
수령가능한 퇴직금은?

A

1.2억원

법인세법시행령 제44조에 의거
연간총급여(6천만) X 1/10 X 근속연수
= 6,000만 X 1/10 X 20년 = 1.2억원

※ 상기 예시는 고객의 이해를 돕기 위한 단순 예시이므로 고객의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.



삼성생명 GFC가 도와드리겠습니다

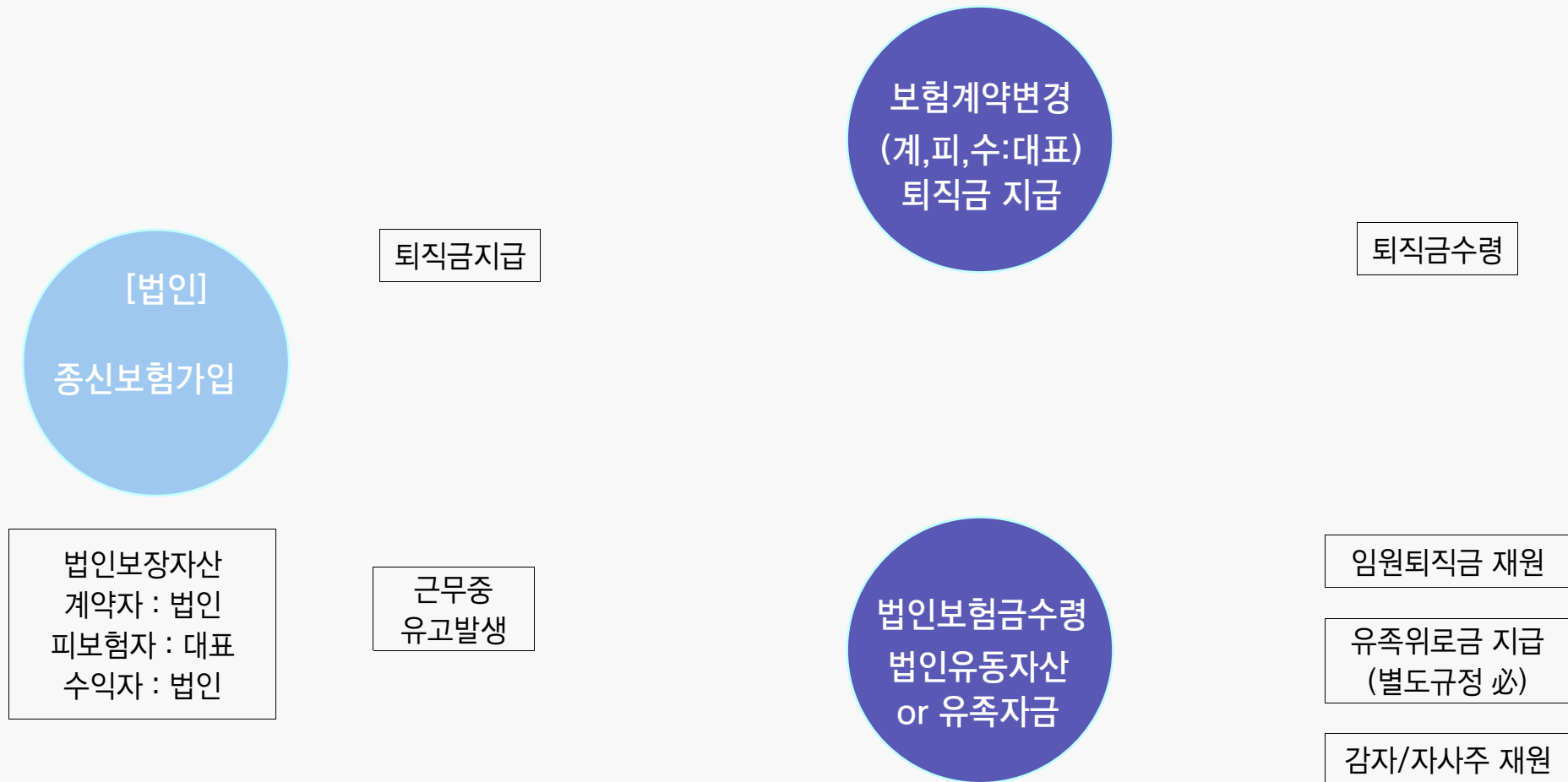
▶ 부자 회사의 가난한 CEO?

연대보증 Risk 헷지
적절한 급여 책정
지속적인 배당을 통한
소득 확보, 절세대책
적정한 퇴직금 제도 도입을 통한
은퇴자금 확보
상속세 자원마련

법인과 CEO께서
함께 부자가 되는 법

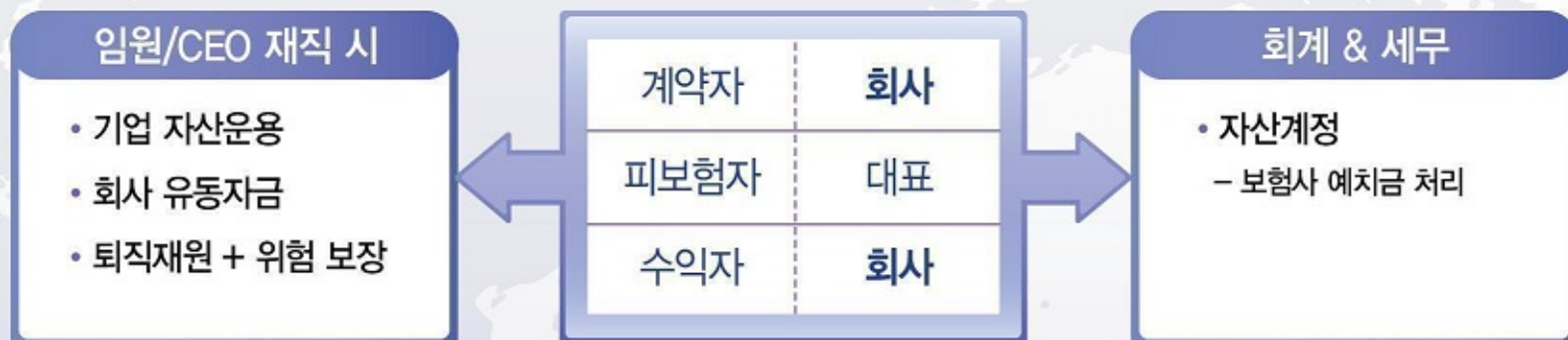


법인명의 종신보험을 통한 법인자금 운영모델



법인명의 계약 운용방안

자산계정 [보험사 예치금] 회계처리



※ 단, 계약자 수익자 변경 시 법인의 동의 필요



※ 단, 회사 정관에 명확한 퇴직금 지급규정 반영 필요

※ 단, 2011년 12월 31일 이전 발생한 퇴직소득 관련해서는 저축성보험의 평가액을 포함한 임원의 퇴직금이 과도하여 '법인세법' 제 52조(부당행위 계산의 부인)가 적용되는 경우에는 동 규정이 적용되지 않는 범위 내에서만 퇴직소득에 해당하며, 이를 초과하는 금액은 근로소득에 포함됩니다. 2012년 1월 1일 이후 발생한 소득분에 대해서는 임원의 퇴직소득 한도는 개정된 세법 내용인 '퇴직 전 3년간 지급받은 총급여의 연평균 환산액 X 1/10 X 2012년 1월 1일 이후의 근무기간 / 12 X 3' 으로 적용함

법인명의 계약 활용한 은퇴자금 플랜 운용절차

▶ 법인명의 은퇴자금 플랜을 위해 준수해야 하는 절차

1 단계 계약 체결 (계약자, 수익자 = 법인, 피보험자 = 임원)

2 단계 정관 개정 및 임원 퇴직금 규정 신설/개정 완료

※ 정관에 필수적으로 기재되어야 할 내용은 임원 퇴직금 지급규정으로 임원의 퇴직금 지급과 관련한 목적, 적용대상, 산정방식, 지급액 산정기준, 지급방법 등을 포함하여야 합니다.

3 단계 주주총회 승인(정기/임시주총) 주주총회 의사록 작성

4 단계 정관 및 주총의사록 공증(선택사항), 등기사항은 등기

5 단계 퇴직금 지급 및 보험계약 양도... 계약자 / 수익자 변경(임원)

❖ 사망위로금 지급규정 제정

- 노사합의와 이사회 결의를 결친 사망위로금 지급규정 제정
- 업무상 사망사고가 발생한 경우 사망위로금 지급규정과 근로기준법에 따라 사망위로금 지급
- 소득세법 및 상속세 및 증여세법에 따른 세무처리

법인명의 계약운영의 효과



[사망 위로금 관련 유권 해석]

법에서 규정하는 “근로자”에는 법에서 특별히 임원을 제외하고 있는 경우
외에는 임원이 포함되는 것으로 한다(소득세법 기본통칙 12-0 . . . 1 ①)

→ 따라서 근로기준법상 근로자에게는 임원이 포함되지 않으나 세법은 임원을 포함하는 것이 원칙이다. 세법상 “근로자(임원은 제외한다)” 라고 규정되어 있는 경우에만 임원이 제외되는 개념이다.

- ① 근로의 제공으로 인한 사망과 관련하여 그 유가족이 받는 위자의 성질이 있는 급여는 비과세소득에 해당하는 바, 이 경우 근로자에게는 임원이 포함되며 근로의 제공이라 함은 특별한 근로 환경이나 조건, 직책 등에 관계없이 근로의 제공과 관련하여 사망한 경우를 말한다 (소득 22601-3419, 1985. 11. 15)
- ② 근로자의 업무상 사망으로 인하여 근로기준법 등을 준용하여 지급하는 유족보상금 또는 재해보상금과 기타 이와 유사한 것에 해당하는 경우 상속재산으로 보지 않는다(서면 4팀-701, 2007. 2. 26)

[퇴직금 플랜으로 준비 시 유의해야 할 사항]

- ① 임원 퇴직급여지급규정을 제정하거나 변경할 때 그 의결내용이 정당하여야 한다.
즉 주주총회특별결의절차이행(출석한 주주 의결권의 2/3이상과 발행주식총수의 1/2 이상)
- ② 특정임원에게만 적용하기 위한 규정의 제정 변경이 아니어야 한다.
- ③ 구체적인 퇴직금 계산방법이 기재되어야 한다.
- ④ 특정 임원에게만 정당한 사유 없이 지급배율을 차별적으로 높게 책정하지 않아야 한다.
- ⑤ 모든 임원에게 대해서 적용되어야 한다.
- ⑥ 계속 반복적으로 적용되어야 한다.



정관에 임원 퇴직금에 관한 규정이 전혀없이 다만 회사의 일반적인 규칙제정권을 이사회권 한으로 정하는 포괄적인 위임 규정에 따라 이사회에서 규정한 임원퇴직금지급규정은 정관에서 위임된 퇴직급여규정에 해당하지 아니함(국심 80부 1144, 81. 2. 6)

[2013년 소득세법 개정에 따른 임원 퇴직소득 한도]

퇴직소득금액은 제1항 각 호에 따른 소득의 금액의 합계액(비과세소득의 금액은 제외한다)으로 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 임원의 퇴직소득금액(제1항 제1호의 금액은 제외하며, 2011년 12월 31일에 퇴직하였다고 가정할 때 지급받을 퇴직소득금액이 있는 경우에는 그 금액을 뺀 금액을 말한다)이 다음 계산식에 따라 계산한 금액을 초과하는 경우에는 제1항에도 불구하고 그 초과하는 금액은 근로소득으로 본다. <소득세법 제22조 제3항>

$$\begin{array}{l} \text{퇴직한 날부터 소급하여 3년} \\ \text{(근무기간이 3년 미만인 경우} \\ \text{해당 근무기간)동안 지급받은} \\ \text{총급여의 연평균환산액} \end{array} \times \frac{1}{10} \times \frac{\text{2012년 1월 1일 이후의} \\ \text{근무기간}}{12} \times 3$$